



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Materi Pengantar



Executive Summary

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan fondasi *hukum pajak formal* di Indonesia yang mengatur seluruh tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Indonesia menerapkan kombinasi **Asas Domisili** dan **Asas Sumber** dalam pengenaan pajak, serta mengandalkan **Self-Assessment System** sebagai

sistem pemungutan utama. Sejak diterbitkan pertama kali melalui **UU No. 6 Tahun 1983**, KUP telah mengalami berbagai perubahan regulasi hingga **UU No. 7 Tahun 2021 (HPP)** dan **UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)** untuk mendorong kepastian hukum, efisiensi administrasi, serta modernisasi berbasis *administrasi digital*.

Key Takeaways

-  **KUP sebagai Hukum Pajak Formal:** KUP menjadi landasan teknis operasional bagi pelaksanaan hukum pajak material (seperti UU PPh dan UU PPN).
 -  **Prinsip Utama Pemungutan:** Didasarkan pada empat asas Adam Smith (*Equality, Certainty, Convenience of Payment, Efficiency*).
 -  **Pola Pengenaan Pajak di Indonesia:** Membedakan hak/kewajiban antara *Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)* berbasis *worldwide income* dan *Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)* berbasis *sumber penghasilan Indonesia*.
 -  **Pemberdayaan Wajib Pajak:** *Self-Assessment System* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.
 -  **Modernisasi Sistem:** Transformasi KUP berfokus pada harmonisasi peraturan dan integrasi sistem digital melalui *Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System)*.
-

1. 🏛️ Asas-Asas Perpajakan

1.1 Asas Pemungutan Pajak (Adam Smith)

Adam Smith merumuskan 4 (empat) asas utama dalam pemungutan pajak yang efisien dan adil:

- • **Asas Equality** (*Keadilan/Keseimbangan*): Pemungutan pajak oleh negara harus disesuaikan dengan **kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak**. Negara dilarang bertindak diskriminatif.
- • **Asas Certainty** (*Kepastian Hukum*): Seluruh pemungutan pajak **wajib memiliki dasar Undang-Undang**. Pelanggaran atas aturan perpajakan dikenai sanksi hukum yang jelas.
- • **Asas Convenience of Payment** (*Kenikmatan/Ketepatanwaktuan Pembayaran*): Pajak harus dipungut pada **saat yang paling tepat** bagi Wajib Pajak (*pay as you earn*), misalnya saat menerima gaji/penghasilan atau memenangkan hadiah.
- • **Asas Efficiency** (*Efisiensi/Ekonomi*): Biaya pemungutan pajak harus diusahakan **sehemat mungkin**, jangan sampai biaya operasional pemungutan lebih besar daripada hasil penerimaan pajak.

💡 **Tips / Mnemonic Menghafal Asas Adam Smith:**

""**ECCE**"" → *Equality, Certainty, Convenience, Efficiency.*""

1.2 Asas Pengenaan Pajak Secara Umum

- • **Asas Domisili**: Negara mengenakan pajak kepada Wajib Pajak (*orang pribadi/badan*) yang berdomisili atau berkedudukan di wilayahnya atas

seluruh penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri (*worldwide income*).

- • **Asas Sumber:** Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang **bersumber dari wilayah negara tersebut**, tanpa memandang domisili atau kewarganegaraan penerima.
 - *Contoh:* Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia wajib dikenai pajak di Indonesia.
 - • **Asas Kebangsaan / Kewarganegaraan:** Negara mengenakan pajak berdasarkan **status kewarganegaraan**, tanpa memedulikan dari mana sumber penghasilan berasal atau di mana domisili Wajib Pajak saat ini.
-

1.3 Asas Pengenaan Pajak di Indonesia

Indonesia mengombinasikan asas domisili dan asas sumber dengan ketentuan operasional sebagai berikut:

- ♦ **Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN):** Dikenai pajak atas *seluruh penghasilan*, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (*worldwide income*).
- ♦ **Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN):** Dikenai pajak *hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia*.
- ♦ **Penentuan Status Orang Pribadi:** Salah satunya mempertimbangkan keberadaan di Indonesia **lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan**.
- ♦ **Pencegahan Pajak Berganda:** Indonesia menerapkan **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) / Tax Treaty** dengan negara mitra.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam hukum perpajakan, terdapat 3 (tiga) sistem utama pemungutan pajak:

Sistem Pemungutan	Penjelas / Pihak Paling Aktif	Peran DJP / Fiskus	Peran Wajib Pajak / Pihak Ke-3
Self-Assessment System	Wajib Pajak	Memberikan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.	Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri.
Official Assessment System	Petugas / Institusi Pemungut Pajak (Fiskus)	Aktif menentukan dan mengeluarkan surat ketetapan besarnya pajak terutang.	Pasif menunggu penetapan dan membayar pajak sesuai ketetapan.
Withholding Assessment System	Pihak Ketiga (Bukan WP & bukan Fiskus)	Mengawasi pemotongan dan penerimaan penyetoran.	Pihak ketiga berwenang memotong/ memungut dan menyetorkan pajak terutang WP.

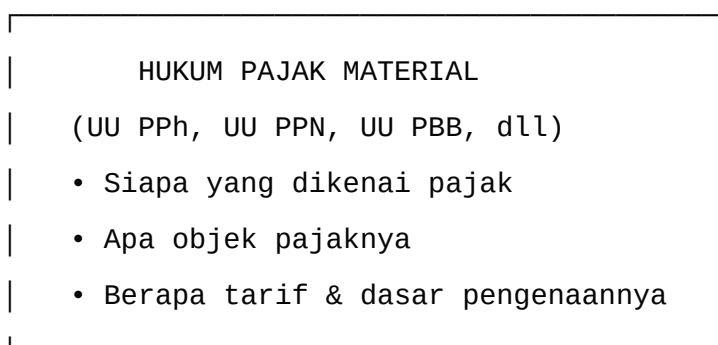
3. Definisi, Tujuan, dan Kedudukan KUP

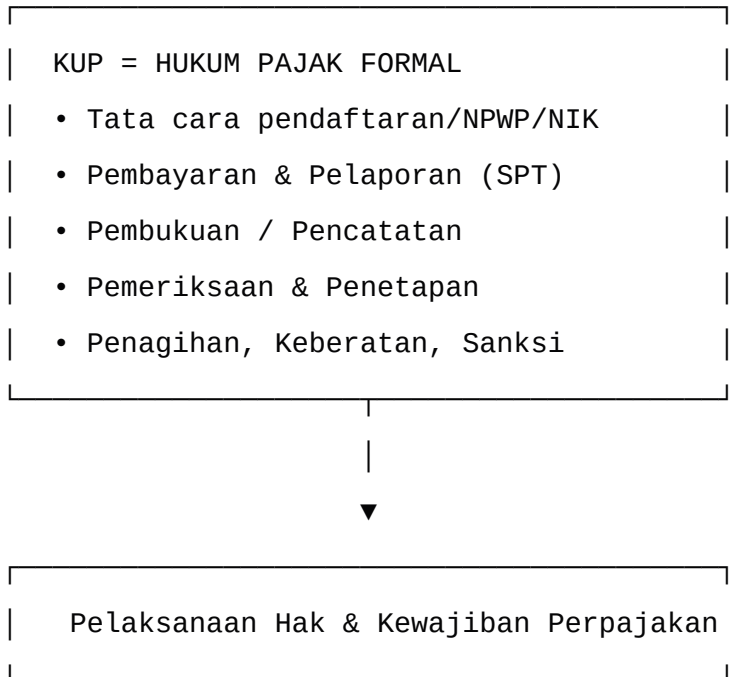
3.1 Definisi & Tujuan KUP

- **Definisi KUP:** Undang-undang yang mengatur ketentuan umum serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia.
- **Tujuan Utama KUP:**
 1. Memberikan aturan dan kewajiban yang jelas (waktu pendaftaran **NPWP**, pembayaran, dan pelaporan).
 2. Mengatur **keseimbangan hak dan kewajiban** Wajib Pajak.
 3. Menciptakan **tertib administrasi perpajakan** (*NPWP, SPT, Pembayaran*).
 4. Memberikan **kepastian hukum** bagi Wajib Pajak dan Fiskus.
 5. Meningkatkan **kepatuhan sukarela** (*voluntary compliance*).

3.2 Kedudukan KUP: Hukum Pajak Formal vs Material

KUP berkedudukan sebagai **Hukum Pajak Formal** yang menopang pelaksanaan **Hukum Pajak Material**.





4. 📜 Sejarah Perkembangan Regulasi UU KUP

KUP terus mengalami penyesuaian seiring perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan kepastian hukum di Indonesia:

[1983] UU 6/1983 —> Fondasi Utama KUP

|

[1994] UU 9/1994 —> Perubahan I

|

[2000] UU 16/2000 —> Perubahan II

|

[2007] UU 28/2007 —> Perubahan III

|

[2009] UU 16/2009 —> Perubahan IV

|

[2021] UU 7/2021 —→ UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

|

[2023] UU 6/2023 —→ UU Cipta Kerja (Penyesuaian kluster ekonomi/usaha)

5. Cakupan Isi & Siklus Administrasi KUP

5.1 Enam Kelompok Utama Cakupan KUP

1.  **Identitas & Status WP:** Pendaftaran NPWP/NIK, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), perubahan data, serta pencabutan/penghapusan status.
 2.  **Pembayaran & Pelaporan:** Ketentuan Masa Pajak & Tahun Pajak, mekanisme pembayaran, SPT, pembetulan SPT, serta batas waktu administrasi.
 3.  **Pembukuan & Dokumen:** Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, serta penyimpanan dokumen pendukung.
 4.  **Penetapan & Pemeriksaan:** Prosedur pemeriksaan pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi), dan pengawasan.
 5.  **Penagihan & Sanksi:** Proses penagihan aktif, denda/bunga administrasi, serta ketentuan pidana perpajakan.
 6.  **Hak & Upaya Hukum:** Prosedur pengajuan keberatan, banding, gugatan, pembetulan ketetapan, serta pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi.
-

5.2 Siklus Administrasi Perpajakan

Siklus perpajakan di Indonesia berjalan secara sistematis melalui 6 (enam) tahapan utama:

[1. Identifikasi WP/PKP] → [2. Hitung Pajak Terutang] → [3. Bayar/Setor Pa
|
[6. Tindak Lanjut] [5. Verifikasi/Pemeriksaan] [4. Lapo SPT]

Pesan Kunci Siklus Perpajakan:

"Kepatuhan perpajakan bukan sekadar "membayar pajak", melainkan seluruh rangkaian administrasi yang benar, tepat waktu, terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum."

6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Tabel Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (PP 50/2022 & UU KUP)

 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	 HAK WAJIB PAJAK
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP/Pengintegrasian NIK dan pembaruan data.	Mendapatkan pelayanan prima dan kepastian prosedur perpajakan.
Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dengan benar, lengkap, dan jelas.	Membetulkan SPT yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan berlaku.

 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	 HAK WAJIB PAJAK
Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai standar yang ditetapkan.	Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
Memberikan data, dokumen, atau keterangan yang diperlukan saat pengawasan/pemeriksaan.	Mengajukan keberatan, banding, atau gugatan atas ketetapan pajak.
Memenuhi kewajiban pemotongan/pemungutan pajak orang lain jika ditunjuk sebagai pemotong/pemungut.	Mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif pada kondisi tertentu.

7. Perkembangan Terkini: Harmonisasi & Digitalisasi

Administrasi KUP modern bertumpu pada transparansi, kerja sama internasional, dan sistem digital terintegrasi:

1. UU HPP No. 7 Tahun 2021:

- Penambahan aturan bantuan penagihan pajak lintas negara.
- Penataan kembali ketentuan Kuasa Wajib Pajak.
- Pertukaran dan pemberian data perpajakan antar-instansi/lembaga.
- Penguatan penegakan hukum pidana perpajakan.

2. UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023:

- Penyesuaian regulasi perpajakan guna kemudahan berusaha dan penyelarasan kluster ekonomi.

3. Administrasi Digital:

- Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diintegrasikan melalui **Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*)**.
-

Kesimpulan & Pesan Kunci

KUP merupakan pilar operasional perpajakan yang menjamin kepastian hukum, transparansi, serta keseimbangan antara kewajiban Wajib Pajak dan wewenang fiskus. Kepatuhan perpajakan yang baik berakar dari tertib administrasi sejak pendaftaran, pembukuan, hingga penyetoran dan pelaporan berbasis digital.

Glosarium

- **Wajib Pajak (WP):** Orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- **NPWP / NIK:** Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Induk Kependudukan yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai identitas WP.
- **SPT (Surat Pemberitahuan):** Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

ketentuan.

- **Masa Pajak:** Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya 1 bulan kalender).
- **Tahun Pajak:** Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- **Pajak Terutang:** Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- **Hukum Pajak Formal:** Hukum yang mengatur tata cara/prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan (contoh: KUP).
- **Hukum Pajak Material:** Hukum yang mengatur norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa penanggungnya, dan berapa besarnya pajak (contoh: UU PPh, UU PPN).
- **P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda):** Perjanjian internasional di bidang perpajakan antar dua negara/yurisdiksi untuk menghindari pengenaan pajak berganda.
- **Fiskus:** Pejabat/petugas dari Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menjalankan administrasi perpajakan.



Action Items

- ☐ **Validasi Identitas:** Memastikan integrasi NIK menjadi NPWP atau pembaruan profil data perpajakan sudah aktif dan valid.

- ☐ **Pencatatan & Pembukuan:** Menyiapkan dan merapikan sistem pembukuan/pencatatan serta dokumen pendukung transaksi keuangan.
 - ☐ **Kalender Perpajakan:** Mencatat jadwal dan batas waktu penyetoran serta pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan agar terhindar dari sanksi keterlambatan.
 - ☐ **Adaptasi Digital:** Mempelajari tata cara akses dan penggunaan layanan perpajakan digital pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax System*).
-



Sumber & Referensi

1. **UU No. 6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. **UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2007,** dan **UU No. 16 Tahun 2009** (Perubahan I - IV UU KUP).
3. **UU No. 7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
4. **UU No. 6 Tahun 2023** tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. **PP No. 50 Tahun 2022** tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
6. JDIH Kementerian Keuangan & Direktorat Jenderal Pajak (DJP).